CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Identité du vendeur

OTTOGUSTO

Adresse e-mail : support@ottogusto.com

Siège social / coordonnées de l'entreprise :
CP2 Digital NV
Lintsesteenweg 531B, 2540 Hove
Numéro d'entreprise : KBO 1006.907.015
Numéro de compte bancaire : BE95 3632 3946 5758

Article 2 : Applicabilité et conditions

1. Nos conditions générales s'appliquent à tous les accords conclus avec vous en tant que client. Certaines conditions ne s'appliquent qu'aux consommateurs (toute personne physique qui, à des fins non professionnelles uniquement, acquiert ou utilise des produits ou services mis sur le marché). Ceci est alors clairement indiqué.
2. Nous ne livrons qu'en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France. Si vous indiquez une adresse de livraison dans un autre pays, nous nous réservons le droit de refuser votre commande.
3. Pour pouvoir passer une commande, vous devez être âgé d'au moins 18 ans. Si vous n'avez pas 18 ans, un parent ou un tuteur légal doit passer votre commande. Si nous constatons qu'une commande a été passée par un mineur, nous pouvons toujours la refuser.
4. Vous pouvez toujours consulter nos conditions générales sur notre site web. Le fait de passer une commande sur le site web vaut acceptation expresse de nos conditions générales de vente. Cependant, nous vous demandons une nouvelle fois de confirmer explicitement que vous avez lu et approuvé les conditions générales lorsque vous passez une commande.

   Nous vous enverrons également toujours une copie de ces conditions générales dans un format que vous pouvez enregistrer ou imprimer, avec la confirmation de la commande (ou au plus tard à la livraison).

5. Si, en plus de ces conditions générales, des conditions particulières supplémentaires s'appliquent, les mêmes dispositions ci-dessus s'appliquent également aux conditions particulières. Si nos conditions générales sont en contradiction avec ces conditions particulières, vous, en tant que consommateur, pouvez toujours invoquer le texte qui vous est le plus favorable.

Article 3 : Notre offre et votre commande

1. Si une offre a une durée de validité limitée ou est soumise à certaines conditions, nous le mentionnerons explicitement dans l'offre.
2. Nous décrivons toujours de la manière la plus complète et la plus précise possible ce que nous vous vendons et comment se déroulera le processus de commande. La description est en tout cas suffisamment détaillée pour que vous puissiez vous faire une bonne idée. Si nous utilisons des images, elles sont une représentation fidèle des biens et/ou services proposés. Il est possible que l'image soit un dessin de la pièce. En l'absence d'image précise, nous utiliserons un substitut qui sera clairement identifié.

   Cependant, l'erreur est humaine. Si nous nous sommes manifestement trompés, nous ne sommes pas tenus de livrer quand même.

3. Pour acheter un produit, vous l'ajoutez à votre panier. Vous saisissez ensuite vos coordonnées, vos données de livraison et vos données de facturation (uniquement pour les clients professionnels). Vous choisissez ensuite le mode de livraison :

   •Livraison à domicile
   •Retrait dans un point de retrait de notre partenaire de transport

   Lors de la dernière étape, vous obtenez un aperçu de votre commande, vous acceptez nos conditions générales et vous confirmez votre paiement en appuyant sur le bouton de commande avec la légende « Payer maintenant ». Une fois que vous avez suivi ces étapes, votre commande est définitive.

4. Votre commande est complète et l'accord entre nous est définitif dès que nous confirmons votre commande par e-mail et que nous avons reçu l'approbation de l'émetteur de la carte de paiement pour la transaction. Si l'émetteur de votre carte de paiement refuse d'accepter votre paiement, nous ne pouvons être tenus

responsables des retards de livraison et/ou de la non-livraison de votre commande. Les commandes sans paiement valide au nom du titulaire de la carte enregistrée ne seront pas acceptées ou traitées.

Article 4 : Droit de rétractation

1. Le droit de rétractation ne s'applique qu'aux consommateurs.
2. Si, en tant que consommateur, vous achetez des biens ou des services chez nous, vous avez le droit de décider pendant 14 jours que vous ne souhaitez pas conserver les biens ou les services. Ce délai de 14 jours court à compter de la livraison (pour l'achat de biens), ou à compter de la conclusion du contrat en cas d'achat de services. Vous pouvez alors retourner votre commande sans paiement d'indemnité et sans avoir à en donner la raison. Veuillez noter que les frais d'expédition sont à votre charge. La politique de retour s'applique à tout moment à tous les retours.
3. Vous devez nous retourner les marchandises dans les 14 jours suivant la notification de votre souhait de vous rétracter du contrat. Les frais de retour des marchandises sont à votre charge et doivent être effectués via le partenaire de transport que nous avons désigné. Après l'expiration de ce délai, nous nous réservons le droit de refuser le retour des marchandises achetées.
4. Nous vous rembourserons l'intégralité du prix d'achat dans les 14 jours suivant la réception des marchandises ou jusqu'à ce que vous ayez démontré que vous avez retourné les marchandises, la date la plus proche étant retenue.
5. Le remboursement comprend les frais de livraison, sauf si vous avez choisi un mode de livraison différent de la livraison standard la moins chère que nous proposons.
6. Le remboursement est généralement effectué avec le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé. Si cela n'est pas possible, nous vous contacterons et nous vous rembourserons sur le compte que vous nous aurez communiqué.
7. Pendant les 14 premiers jours suivant la livraison, nous attendons de vous que vous manipuliez la commande et l'emballage avec soin. Si vous souhaitez toujours pouvoir retourner les marchandises, vous ne pouvez les déballer ou les utiliser que dans la mesure nécessaire pour évaluer si vous souhaitez conserver le bien (comme vous pourriez le faire dans un magasin). Les marchandises retournées ne doivent pas avoir été utilisées. Si vous retournez les marchandises, cela doit être fait avec tous les accessoires livrés, dans leur état d'origine, et avec l'emballage d'origine, et en tenant compte de nos instructions. Si vous allez plus loin que ce qui était nécessaire pour évaluer les propriétés des marchandises et que la valeur du

bien a diminué de ce fait, nous pouvons appliquer une réduction de valeur proportionnelle lors du remboursement.

8. S'il existe des marchandises spécifiques pour lesquelles un sceau ou un emballage spécial est important et dont le retrait peut réduire considérablement la valeur, cela peut être une raison de ne pas rembourser ou de ne rembourser que partiellement. Par exemple, les frais de reconditionnement ou si le bien présente des traces de saleté ou d'utilisation. Le montant que nous facturons ne sera pas supérieur au montant réellement payé pour le bien.
9. Pour exercer votre droit de rétractation rapidement et correctement, remplissez la page de contact en ligne, en indiquant le numéro de commande et en sélectionnant la bonne catégorie de support « retours et remboursements ». Nous vous contacterons ensuite par e-mail pour vous guider dans le processus de retour.
10. Le droit de rétractation ne peut être exercé sur les marchandises livrées qui ont été irrévocablement mélangées à d'autres produits après la livraison, tels que des huiles ou tout autre liquide.

Article 5 : Prix

1. Nos prix incluent toutes les taxes, la TVA et les services, sauf indication contraire.
2. En plus du prix d'achat, des frais d'expédition sont généralement facturés. Dans ce cas, nous le mentionnerons toujours avant que vous ne passiez définitivement votre commande.
3. Si le prix d'un article n'est valable que temporairement, nous indiquerons toujours la période de validité. Cela s'applique également à toutes les promotions ou campagnes de réduction.
4. S'il existe des conditions particulières liées à la validité d'un prix, nous le mentionnerons sur la fiche produit.

Article 6 : Paiement

1. Nous n'acceptons que les paiements via le module de paiement mis à disposition sur notre boutique en ligne.
2. Nous proposons les modes de paiement suivants via le fournisseur de services de paiement « PAY NL » : IDEAL, BANCONTACT, PAYCONIQ, CARTE BANCAIRE, APPLE PAY, GOOGLE PAY, MASTERCARD et VISA.
3. Pour garantir un paiement en ligne sécurisé et la sécurité de vos données personnelles, nous utilisons la technologie SSL. Cela garantit que les données de transaction sont cryptées et rendues illisibles lorsqu'elles sont envoyées via

Internet. Vous n'avez besoin d'aucun logiciel spécial pour payer avec la technologie SSL. Vous pouvez reconnaître une connexion SSL sécurisée par le « cadenas » dans la barre d'état inférieure de votre navigateur Web.

Article 7 : Conformité et garantie

1. Nous garantissons que nos marchandises sont conformes à votre commande et au processus de sélection que vous avez effectué sur notre site web, et que les marchandises répondent aux attentes normales que vous pouvez en avoir, en tenant compte des spécifications du produit. Nous vous garantissons également que nos marchandises sont conformes à toutes les lois belges en vigueur au moment de votre commande.
2. Comme l'exige la loi, nos produits sont également couverts par une garantie légale. Si un produit n'est pas conforme au contrat, l'acheteur doit en informer le vendeur dans les 2 mois suivant la découverte du défaut. Toute indemnisation à ce titre ne pourra jamais être supérieure au montant facturé/payé à l'acheteur. L'usure normale ou habituelle, les modifications involontaires ou intentionnelles apportées par l'acheteur au produit, l'impossibilité de présenter une facture ou une preuve de paiement valide et diverses négligences sont des exceptions expresses mais non exhaustives au régime de garantie susmentionné.

Article 8 : Livraison et exécution

1. Toutes les marchandises et tous les services sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée lors de votre commande.
2. Vous avez le choix entre différents modes de livraison que vous pouvez indiquer lors du paiement :

   •Livraison à domicile standard : toutes les marchandises sont livrées à l'adresse que vous avez indiquée lors de votre commande.
   •Retrait dans un point de retrait de notre partenaire de distribution

3. Si les articles sont en stock, le délai de livraison est en principe de 2 à 5 jours ouvrables. Lorsqu'un article n'est pas en stock, le délai de livraison sera plutôt de 10 à 30 jours ouvrables, voire plus dans des cas exceptionnels. Nous vous informerons du délai de livraison dans la confirmation de commande, ou ultérieurement par e-mail si les informations de disponibilité devaient changer après la commande.

4. Les livraisons peuvent avoir lieu en semaine comme le week-end. Les livraisons sont effectuées par notre partenaire de distribution. Vous recevrez un lien par e-mail, où l'envoi peut être suivi en saisissant le code de suivi.
5. Si nous ne pouvons pas livrer à temps, nous vous en informerons toujours avant l'expiration du délai de livraison prévu. Nous conviendrons alors avec vous d'un nouveau délai de livraison.
6. Nos envois sont toujours à nos risques. Vous n'avez donc pas à vous soucier des marchandises perdues ou endommagées par la poste. Cependant, si vous nous retournez des marchandises dans les 14 jours suivant l'achat parce que vous préférez ne pas les conserver (voir article 4), vous êtes responsable du transport. Nous ne sommes responsables du colis que jusqu'à sa livraison au client. Par la suite, nous ne pouvons plus être tenus responsables des dommages, du vol ou de la perte des marchandises.
7. Les défauts visibles doivent être signalés immédiatement, au plus tard 3 jours après la livraison, en joignant des photos ou une vidéo. Lorsque nous parlons de défauts visibles, nous pensons par exemple à des marchandises qui ont été endommagées pendant le transport, qui ne correspondent pas aux articles indiqués sur le bon de livraison ou qui ne correspondent pas aux articles que vous aviez commandés (défauts visibles).
8. Nous ne sommes pas responsables des dommages consécutifs dus à une livraison tardive ou à une non-livraison par notre transporteur. Dans tous les cas, notre responsabilité est limitée à la valeur des articles que vous pouvez prouver que vous n'avez pas reçus.

Article 9 : Recupel

1. Nous respectons toutes les obligations légales concernant l'élimination des piles et des équipements électriques et électroniques usagés. Nous (et nos partenaires) veillons à ce que les piles et les appareils électroniques que nous vendons soient correctement repris et traités.
2. Nous soulignons que les appareils électriques et électroniques et les piles obsolètes, cassés ou en fin de vie ne doivent pas être jetés à la poubelle ou dans les bacs de tri sélectif de la commune. Cette interdiction est indiquée sur les produits eux-mêmes par le symbole de la poubelle barrée. L'objectif de cette réglementation est de limiter le gaspillage des matières premières et de protéger l'environnement et la santé humaine en empêchant la dissémination dans la nature de substances contenues dans certains appareils.

Vous avez la possibilité de déposer ces déchets dans un point de collecte approprié.

Article 10 : Articles consignés

1. Pour des produits spécifiques, ci-après dénommés « articles consignés », une consigne supplémentaire sera facturée en plus du prix d'achat normal. Les produits concernés sont identifiés comme tels dans les détails de votre commande.
2. Le remboursement de cette consigne dépend du retour correct de l'ancienne pièce défectueuse qui est remplacée par le produit nouvellement acheté. Cette politique s'applique à une gamme de composants, y compris, mais sans s'y limiter, les démarreurs, les alternateurs, les batteries, les crémaillères de direction, les pompes de direction assistée, les étriers de frein, les arbres de transmission et diverses pompes et injecteurs pour le système d'alimentation.
3. Pour récupérer la consigne payée, le client doit retourner la pièce ancienne défectueuse complète à OTTOGUSTO. Les frais et la responsabilité de ce retour sont entièrement à la charge du client.
4. Pour un traitement rapide du remboursement, il est nécessaire que le client fournisse ses coordonnées bancaires à OTTOGUSTO. Le remboursement sera initié après réception et approbation de la pièce retournée.
5. L'ancienne pièce retournée doit être dans un état qui permet sa remise à neuf. Cela signifie que la pièce ne doit présenter aucun dommage irréparable, tel que des fissures ou des cassures dans le boîtier, l'enveloppe ou les arbres de transmission.
6. Les pièces spécifiques, telles que les étriers de frein et les composants de la direction assistée (y compris les pompes de direction assistée), doivent être complètement exemptes de liquides résiduels avant d'être retournées.
7. La consigne ne peut être remboursée si la pièce retournée ne répond pas aux critères de remise à neuf. C'est également le cas si des écarts sont constatés dans les spécifications techniques, telles que l'ampérage ou les performances globales, qui empêchent une révision réussie.

Article 11 : Force majeure

1. En cas de force majeure, nous ne sommes pas tenus de respecter nos obligations contractuelles. Dans ce cas, nous pouvons soit suspendre nos obligations pendant la durée de la situation de force majeure, soit résilier définitivement le contrat. En cas de force majeure, nous ne vous devons aucune indemnité.

2. La force majeure est toute circonstance indépendante de notre volonté et de notre contrôle qui empêche totalement ou partiellement l'exécution de nos obligations. Cela inclut, entre autres, les grèves, les incendies, les interruptions d'activité, les pannes d'énergie, les pannes d'un réseau (de télécommunication) (s) ou d'une connexion ou des systèmes de communication utilisés et/ou l'indisponibilité de notre site web à tout moment, la non-livraison ou la livraison tardive de fournisseurs ou d'autres tiers engagés.

Article 12 : Propriété intellectuelle

1. Notre site web, nos logos, nos textes, nos photos, nos noms et toutes nos communications en général sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui nous appartiennent, à nous ou à nos fournisseurs ou à d'autres ayants droit.
2. Il est interdit d'utiliser et/ou d'apporter des modifications aux droits de propriété intellectuelle tels que décrits dans cet article. Par exemple, vous ne pouvez pas copier ou reproduire des dessins, des photos, des noms, des textes, des logos, des combinaisons de couleurs, etc. sans notre autorisation écrite préalable et expresse.

Article 13 : Procédure de réclamation et litiges

1. Nous espérons bien sûr toujours que tous nos clients sont satisfaits à 100 %. Si vous avez des réclamations concernant nos services, vous pouvez nous contacter via le formulaire de réclamation, que vous trouverez en bas de notre site web. Nous mettrons tout en œuvre pour traiter votre réclamation dans les 7 jours.
2. Tous les contrats que nous concluons avec nos clients, quel que soit leur lieu de résidence, sont exclusivement régis par le droit belge. Si, pour des raisons de droit international, une autre loi est applicable, l'interprétation de ces conditions générales se référera en premier lieu à la loi belge sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs telle qu'incluse dans le Code de droit économique. En cas de litige, seuls les tribunaux belges sont compétents.
3. En tant que consommateur, vous avez également la possibilité de résoudre le litige à l'amiable. Vous pouvez contacter le Service de médiation pour le consommateur du gouvernement fédéral à cet effet. Il est compétent pour recevoir toute demande de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Il traitera à son tour la demande lui-même ou la transmettra à une entité qualifiée. Vous pouvez joindre le service de médiation pour le consommateur via ce lien : http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

4. Si nous ne parvenons pas à trouver une solution ensemble, vous pouvez, en tant que consommateur, vous adresser à Becom. Becom interviendra comme médiateur entre le consommateur et le vendeur si la réclamation semble justifiée à première vue. Vous pouvez les contacter via le formulaire de plainte sur becom.digital ou par écrit : Markiesstraat 1, 1000 Bruxelles, info@becom.digital.

Déclaration d'accessibilité

Déclaration d'accessibilité pour Ottogusto.com, CP2 Digital NV s'efforce de rendre son ou ses sites web accessibles à tous. Nous appliquons les normes d'accessibilité WCAG 2.1 niveau AA pour améliorer l'expérience utilisateur de chacun, y compris des personnes en situation de handicap.

Cette déclaration s'applique à : https://ottogusto.com

1. Statut de conformité

Ce site web est : Partiellement conforme aux directives WCAG 2.1 niveau AA.

2. Contenu non accessible

Malgré nos efforts, certains composants ne sont pas encore entièrement accessibles à l'heure actuelle :

- Accessibilité au clavier & Focus : Le site web n'est pas entièrement navigable au clavier. L'ordre du focus est décalé dans certaines sections, et certains éléments interactifs manquent d'indicateurs de focus visibles.
- Navigation : Il n'y a pas de lien "Passer au contenu" (Skip to content), ce qui oblige les utilisateurs au clavier à parcourir l'ensemble du menu à chaque chargement de page.
- Éléments interactifs & Contexte des liens : Les icônes de réseaux sociaux manquent de labels descriptifs, et certains boutons d'appel à l'action utilisent un texte générique comme "Afficher plus", ce qui ne fournit pas un contexte suffisant pour les lecteurs d'écran.
- Contenu en mouvement : Les carrousels démarrent automatiquement et manquent d'un mécanisme permettant à l'utilisateur de mettre en pause, d'arrêter ou de masquer le mouvement.
- Images : Toutes les images ne sont pas actuellement dotées d'un texte alternatif (alt-text) descriptif.

- Validation de formulaire & Statut : Les messages d'erreur sont parfois indiqués par la seule couleur (par exemple, des bordures rouges) et ne sont pas annoncés de manière cohérente aux technologies d'assistance. Les mises à jour dynamiques, telles que "article ajouté au panier", ne sont pas toujours communiquées aux utilisateurs de lecteurs d'écran.

3. Plan d'action & améliorations

Nous nous engageons à résoudre ces problèmes selon le calendrier suivant :

Description de l'action	Date cible d'ici fin
Implémenter un lien "Passer au contenu" et corriger les pièges à focus / séquences de tabulation non logiques sur les pages d'atterrissage principales.	T4, 2026
Auditer et mettre à jour les aria-labels pour toutes les icônes de réseaux sociaux et les boutons de pied de page afin de garantir une identification claire.	T3, 2026
S'assurer que tous les éléments interactifs disposent d'un indicateur de focus hautement visible (contour) qui répond aux exigences de contraste.	T3, 2026
Mettre à jour le composant carrousel pour inclure des commandes de lecture/pause visibles et s'assurer qu'elles respectent les préférences de "mouvement réduit".	T4, 2026
Mettre à jour massivement le texte alternatif pour les images de produits de premier plan et implémenter un champ de texte alternatif obligatoire dans notre flux de travail.	T4, 2026
Améliorer la validation des formulaires en ajoutant des descriptions d'erreurs textuelles et en utilisant aria-describedby pour lier les erreurs aux champs de saisie.	T4, 2026
Implémenter des régions aria-live pour les messages de statut dynamiques (par ex., confirmations de panier) et réécrire les liens génériques "Afficher plus" restants pour un meilleur contexte.	T4, 2026

4. Commentaires et coordonnées de contact

Si vous deviez néanmoins rencontrer un problème d'accessibilité sur notre site web, veuillez nous en informer afin que nous puissions y remédier.

- E-mail: support@ottogusto.com
- Téléphone: +32 3 889 20 95
- Formulaire de contact: https://ottogusto.com/fr-FR/support

Nous nous efforçons de répondre à votre signalement dans un délai de 5 jours ouvrables.

5. Procédure d'exécution

Vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre demande a été traitée ? Vous pouvez alors contacter le Service fédéral de médiation pour le consommateur ou les organismes régionaux compétents en matière d'égalité.

Ce document a été révisé pour la dernière fois le 19 mai 2026.